نجاته من المحنة ومجاورته لمحمد بن الحسن بالعراق:

يقول أبو زهرة :

ويقول الرواة : إن الرشيد قتل التسعة ونجا الشافعي بقوة حجته، وبشهادة محمد بن الحسن.

فأما حجته : فكانت بقوله للرشيد :

ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي؟

قال الذي يراك أخاه!

قال فذلك أنت يا أمير المؤمنين.

إنكم ولد العباس، وهم ولد علي ونحن بنو المطلب.

فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم، وهم يروننا عبيدهم.

قال : وأما شهادة محمد بن الحسن.

فذلك أن الشافعي استأنس لما رآه في مجس الرشيد عند الاتهام إذ أن العلم رحم بين أهله، فذكر أن له حظاً من العلم والفقه وأن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك.

فسأل الرشيد محمداً.. فقال : إن له من العلم حظا كبيراً وليس الذي رفع عليه من شأنه.

فقال الرشيد : فخذه إليك حتى أنظر في أمره وبهذا نجا .

وهذه المحنة التي مر بها الشافعي أو مرت به حتى أن بعض الروايات تقول أنه استقدمه إلى بغداد مع من معه مغلولة أيديهم إلى أعناقهم.

وهذه المحنة على ما بها من ألم على نفس الشافعي بل من ألم على نفس كل حر مؤمن يعرف للعلم مكانته، وللعلماء حقهم شاء الله تعالى لهذه المحنة أن تكون نقلة للشافعي من حياة الولاية والعمل في خدمة الولاة إلى أن يتفرغ للبحث والدرس، وأن يهب حياته كلها للفقه والعلم والرواية والاستنباط والتأليف.

فبقى عند محمد بن الحسن الذي كان يسمع عنه من قبل، وإنه حامل فقه العراقيين وناشره، فقرأ عليه كتبه وتلقاها عنه، وضم بهذا فقه العراق من أثرى منابعه وأوثق